

DIGITALE GRUNDRECHTE

Art. 1 GG – Die Würde des Menschen ist unantastbar

! Hinweis: Zustellungen ausschließlich digital gem. Art. 20 Abs. 3 GG !

Der Unterzeichner nimmt aktiv und nachweislich am elektronischen Rechtsverkehr teil
(über das elektronische Bürger- und Organisationenpostfach – eBO).

Daher sind Papierzustellungen unzulässig,
wenn keine gesetzlich zwingende Ausnahme greift.



RECHTSGRUNDLAGEN:

Art. 41 EU-Grundrechtecharta: Recht auf gute Verwaltung

§§ 130a ff. ZPO, § 55a VwGO, § 65a SGG, § 46g ArbGG

Art. 3 GG, Art. 17 IPBPR: Gleichbehandlung & Schutz vor struktureller Behinderung

Steuerschutzprinzip: Pflicht zur sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel



Papierpost = Mehraufwand + Verstoß gegen Digitalisierungspflichten
Nicht digitale Übermittlung wird dokumentiert und ggf. beanstandet.

Verantwortlich:

Alexander Emil Schröpfer

Menschenrechtverteidiger,

tätig auf Grundlage des Grundgesetzes (Art. 1 GG)

Dorfstraße 39

25572 Sankt Margarethen

+49 4858 1 888 658

+49 175 7556989

Menschenrechtverteidiger@gmail.com

 [Zum digitalen Manifest](#)





Verfassungsrechtliche Expertise

Zur Verfassungswidrigkeit anlassloser Polizeikontrollen und Sanktionen nach dem OWiG – Vom Gehorsamsstaat zum Grundrechtsstaat –

Verfasser:

Algoraksha – Menschenrechtverteidiger im Geiste des Grundgesetzes

Sankt Margarethen, August 2025

I. Einleitung: Die Fessel des Gesetzgebers

Historische Einordnung

Das Zitiergebot nach **Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG** ist keine bürokratische Förmlichkeit, sondern eine Lehre aus der NS-Diktatur:

„Das Zitiergebot ist kein bürokratisches Relikt, sondern eine Lehre aus der NS-Diktatur: Der Gesetzgeber soll sich bewusst machen, welche Grundrechte er einschränkt – und der Bürger soll es wissen.“

Es ist eine **Warnfunktion** gegen staatliche Willkür: Jedes Gesetz, das Grundrechte beschneidet, muss diese **offen benennen**. Anlasslose Kontrollen und OWiG-Sanktionen umgehen diese Schutzfunktion systematisch und stehen im Widerspruch zur Intention des Parlamentarischen Rates:

„Wir wollen die Fesseln des Gesetzgebers.“ – Thomas Dehler, FDP, 1949

II. Verfassungsrechtlicher Rahmen

- **Art. 1 Abs. 3 GG:** Grundrechte binden alle staatliche Gewalt unmittelbar
- **Art. 2 Abs. 1 GG:** Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit
- **Art. 3 GG:** Gleichheitsgrundsatz – Verbot selektiver Kontrolle
- **Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG:** Zitiergebot – zwingend bei jeder Grundrechtseinschränkung
- **Art. 20 Abs. 3 GG:** Bindung vollziehender Gewalt und Rechtsprechung an Gesetz und Recht

III. Vom Gehorsamsstaat zum Grundrechtsstaat

NS-Staat	Grundgesetz (Intention 1949)	Aktuelle Praxis
Polizeiliche Schikane	Bindung an Gesetz und Recht (Art. 20 III GG)	Anlasslose Kontrollen
Gehorsamsstrafrecht	Schuldprinzip, Rechtsgutsbezug	OWiG als „Gehorsamsdelikte“
Untertanen	Mündige Bürger:innen (Art. 1 I GG)	Disziplinierung per Sanktionen

IV. Polizeikontrollen ohne konkreten Anlass

1. **Keine Gefahr, kein Verdacht** → keine gesetzliche Legitimation
2. **Kein Rechtsgutsbezug** → Unverhältnismäßigkeit
3. **Keine Dokumentation** → Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG (Recht auf Akteneinsicht)
4. **Selektion ohne Objektivität** → Verstoß gegen Art. 3 GG (Gleichheit)

V. OWiG als Werkzeug der Sozialdisziplinierung

- **Gehorsamsdelikte** ohne Rechtsgutsbezug
 - § 118 OWiG (RuheStörG): „Belästigung“ ohne konkrete Rechtsgutsverletzung
 - § 32 OWiG (Verwarnungsgeld): Pauschale Strafen ohne richterliche Kontrolle
- **Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot** (Art. 103 Abs. 2 GG)
- **„Wenn bereits Parken auf einem Grasstreifen mit 55 € geahndet wird, während Konzerne für Umweltvergehen straffrei bleiben, offenbart das OWiG sein wahres Gesicht: Instrument sozialer Kontrolle statt Rechtsgutschutz.“**
- **Schuldprinzip** (Art. 103 Abs. 2 GG) gilt auch hier:
- BVerfGE 109, 133 (2004): **„Das Schuldprinzip gilt im Ordnungswidrigkeitenrecht.“**
- BVerfGE 141, 220 (2016): **„Bußgelder müssen verhältnismäßig sein und legitimen Zwecken dienen.“**

VI. Geist des Grundgesetzes

„Die Grundrechte sind nicht nur Programmsätze, sondern geltendes Recht, das den Staat bindet.“ – Carlo Schmid, SPD

Der Parlamentarische Rat wollte einen Staat, der nicht auf Gehorsam, sondern auf **Freiheit** und **Rechtsbindung** baut. Die aktuelle Praxis entleert diese Intention und reproduziert autoritäre Muster.

VII. Internationale Standards

- **Art. 8 EMRK:** Schutz des Privatlebens
- **Art. 6 EMRK:** Recht auf faires Verfahren
- **Gillan & Quinton v. UK** (EGMR 2010):
- **„Massenkontrollen ohne konkreten Anlass verletzen Art. 8 EMRK, wenn sie nicht ausreichend kontrolliert und dokumentiert werden.“**
- **S. und Marper v. UK** (EGMR 2008): Unschuldsvermutung gilt auch präventiv
- **UN-Sozialpakt (Art. 21):** Willkürliche Sanktionen verletzen das Recht auf Teilhabe am öffentlichen Leben

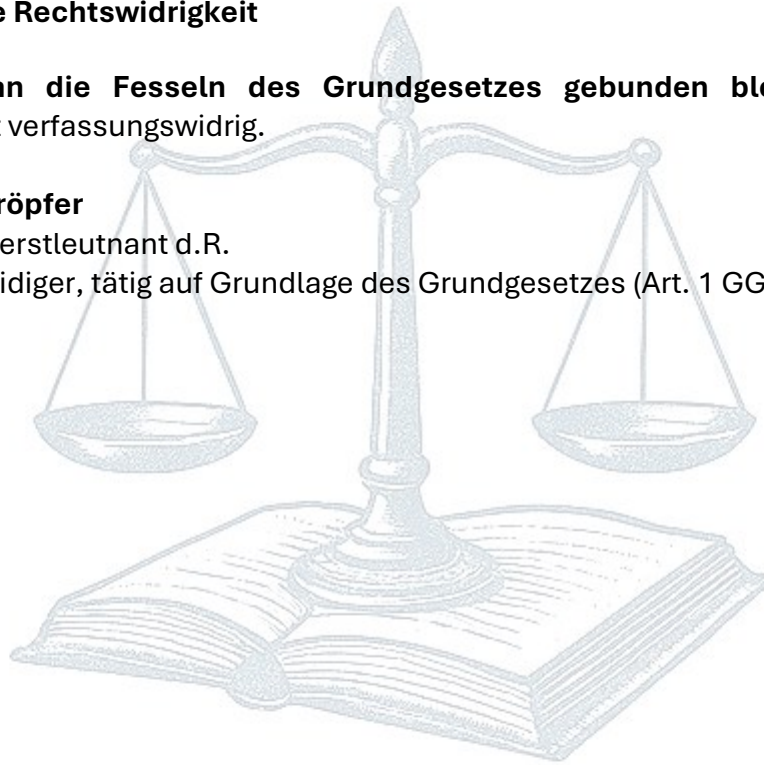
VIII. Fazit: Dreifache Rechtswidrigkeit

Der Staat muss an die Fesseln des Grundgesetzes gebunden bleiben. Jeder formale Gehorsamszwang ist verfassungswidrig.

Alexander Emil Schröpfer

Dipl.-Ing. (Univ.) | Oberstleutnant d.R.

Menschenrechtverteidiger, tätig auf Grundlage des Grundgesetzes (Art. 1 GG)



Manifest

Die Verfassung ist kein Verwaltungsakt

Zur Wiederbelebung des Grundrechts auf Zugang zur Justiz

verfasst von
Alexander Emil Schröpfer
Dipl.-Ing. (Univ.) · Oberstleutnant d.R.
Menschenrechtverteidiger
(tätig auf Grundlage des Grundgesetzes, Art. 1 GG)
Sankt Margarethen, im Juli 2025

„Das Recht darf nicht der Sprache der Macht gehorchen, sondern dem Ruf der Gerechtigkeit.“
– A. E. Schröpfer

„Das Grundgesetz zeichnet sich vor allem durch Klarheit, Kürze und Verbindlichkeit aus. Es gibt dem Bürger einklagbare Rechte. Das Grundgesetz ist keine Verfassung, die in wohlklingenden Worten Verheißungen beinhaltet, die letztlich nur auf dem Papier stehen“ – Prof. Dr. habil. Hans Jürgen Papier (ehem. Präs. d. Bundesverfassungsgerichts)

„Den Grundrechten kommt insoweit eine Vergewisserungsfunktion zu, die geeignet ist, Untertanengeist und obrigkeitsstaatliche Attitüde zu überwinden. Hierzu gehört, dass der Bürger sich auf seine Grundrechte beruft – auf sie pocht und nicht der einzelne hat darzulegen, dass er zum Handeln berechtigt (befugt, ermächtigt) ist; der Staat muss umgekehrt seine Maßnahmen am Maßstab der Grundrechte rechtfertigen“ – Prof. Dr. Jörn Ipsen, Staatsrecht II, 13. A., Rn. 72; 76

„Der in der Falsch- oder Nichtanwendung einfachen Rechts liegende Grundrechtseingriff ist per definitionem nie durch ein Gesetz gedeckt und greift deshalb nicht nur in das betroffene Grundrecht ein, sondern verletzt dies auch stets, ohne dass es darauf ankommt, ob z.B. eine in Rede stehende Leistung grundrechtlich definitiv geboten ist“ – Prof. Dr. Dr. hc Gertrude Lübke-Wolff (ehem. Bundesverfassungsrichterin)

Inhaltsverzeichnis

1. Präambel – In eigener Angelegenheit. Und in allgemeiner.
2. Die Hürde aus Papier – Anwaltszwang als Türsteher des Rechts
3. Der Grundsatz der Widersprüchlichkeit
4. Kein Gesetz gegen die Menschenwürde
5. Der Staat als Kontrahent – und das Gericht als Richter
6. Die Robe ist kein Schutz vor Irrtum
7. Menschenrechtverteidigung ist kein Titel – sie ist Verpflichtung
8. Schlussformel – Verfassung vor Verwaltung
9. Vermerk zur Weitergabe und Nutzung



1. Präambel – In eigener Angelegenheit. Und in allgemeiner.

Ich schreibe diesen Text nicht als Jurist. Und gerade deshalb schreibe ich ihn aus juristischer Notwendigkeit. Denn was nützt ein Rechtsstaat, dessen Zugang denen versperrt bleibt, die kein Geld für Anwälte haben, keine Lobby, keine Kraft mehr – aber dennoch ein verbrieftes Recht auf Gerechtigkeit?

Ich schreibe ihn als jemand, der das Grundgesetz nicht zitiert, um zu brillieren, sondern um daran zu erinnern, dass es gilt.

2. Die Hürde aus Papier – Anwaltszwang als Türsteher des Rechts

Wenn Prozessrechte nur dann gelten, wenn sie ein Rechtsanwalt bestätigt, dann ist das Recht kein Allgemeingut mehr, sondern eine Lizenzpflicht.

§ 172 Abs. 3 StPO schreibt einen Anwaltszwang vor. Mag sein. Doch was, wenn kein Anwalt bereit ist, diesen Schritt zu gehen? Wenn die Prozesskostenhilfe verweigert wird? Wenn ein schwerbehinderter Mensch, entwurzelt durch strukturelle Gewalt, alleine dasteht – und dem dann auch noch der Schriftsatz zurückkommt mit dem Vermerk: „nicht unterschrieben durch einen Rechtsanwalt“?

Dann wird das Recht selbst zur Farce. Eine Reinschrift der Ohnmacht.

3. Der Grundsatz der Widersprüchlichkeit

Wer fordert, dass Recht nur über den Rechtsanwalt geltend gemacht werden darf, und gleichzeitig verweigert, dass dieser beigelegt wird, der betreibt juristische Doppelbuchführung. Die Verfassung nennt das nicht „Zulässigkeit“. Sie nennt es: *Rechtsschutzvereitelung*.

4. Kein Gesetz gegen die Menschenwürde

Art. 1 Abs. 1 GG – die Menschenwürde – ist kein schmückendes Eröffnungsmotto. Sie ist das, was bleibt, wenn jedes Formular, jede Bezeichnung, jede Kammernummer, jeder Hinweis auf „Unanfechtbarkeit“ vorbei ist...

Sie verpflichtet. Auch Richter. Auch Geschäftsstellen. Auch Senate.

5. Der Staat als Kontrahent – und das Gericht als Richter

Im Ideal agiert das Gericht als Ausgleich. Als letzte Instanz der Gerechtigkeit. Doch in vielen Konstellationen ist es faktisch verlängerte Verwaltung – ein Prüfer von Zulässigkeiten, Zuständigkeiten und Unterschriften.

Doch die verfassungsrechtliche Wahrheit ist eine andere:

Gerichte sind nicht Gatekeeper. Gerichte sind Hüter.

6. Die Robe ist kein Schutz vor Irrtum

Richterliche Unabhängigkeit schützt vor Einfluss, nicht vor Kritik. Art. 97 GG ist keine Immunitätsklausel – sondern ein Auftrag zur Gesetzestreue. Wer geltendes Verfassungsrecht ignoriert, verlässt nicht nur das Verfahren – sondern den Boden der freiheitlichen Demokratie.

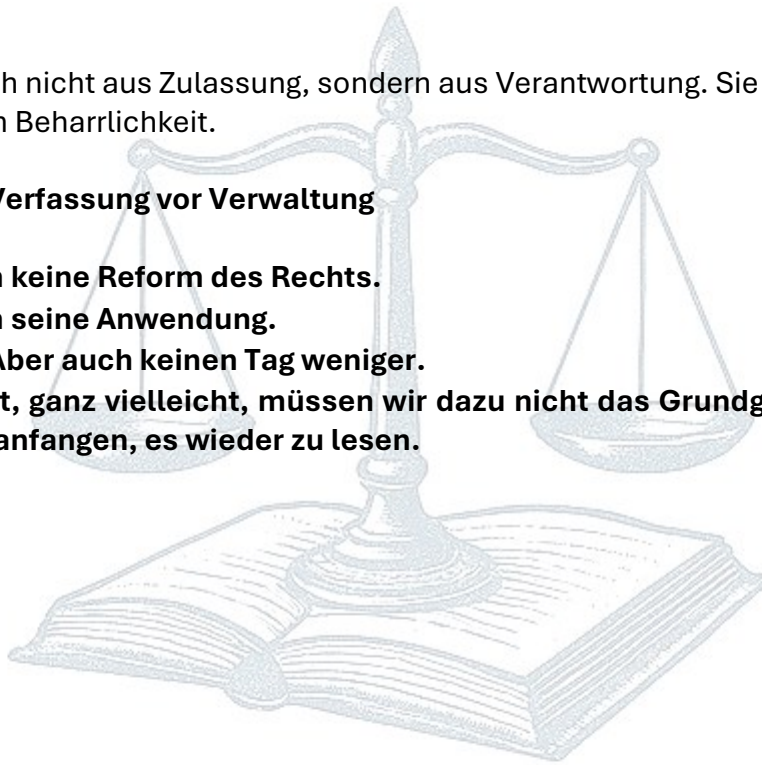
7. Menschenrechtverteidigung ist kein Titel – sie ist Verpflichtung

Ich nenne mich Menschenrechtverteidiger nicht, weil es auf einem Schild steht. Sondern weil es der letzte Ausdruck dessen ist, was einem bleibt, wenn man zwischen Formalakten, Abweisungen und Nichtannahmen doch aufsteht und sagt: **„Nicht in meinem Namen. Und nicht in dem meines Mitmenschen.“**

Diese Rolle ergibt sich nicht aus Zulassung, sondern aus Verantwortung. Sie lässt sich nicht prüfen – aber belegen: durch Beharrlichkeit.

8. Schlussformel – Verfassung vor Verwaltung

- **Wir brauchen keine Reform des Rechts.**
- **Wir brauchen seine Anwendung.**
- **Nicht mehr. Aber auch keinen Tag weniger.**
- **Und vielleicht, ganz vielleicht, müssen wir dazu nicht das Grundgesetz neu schreiben. Sondern nur anfangen, es wieder zu lesen.**



9. Vermerk zur Weitergabe und Nutzung

Dieses Manifest wurde als freier publizistischer Beitrag im Sinne von Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes verfasst. Es darf verbreitet, vervielfältigt, zitiert und diskutiert werden – in Auszügen oder im Ganzen – sofern folgende Bedingung gewahrt bleibt:

Namensnennung des Autors:

Alexander Emil Schröpfer, Dipl.-Ing. (Univ.), Oberstleutnant d.R.

Datum:

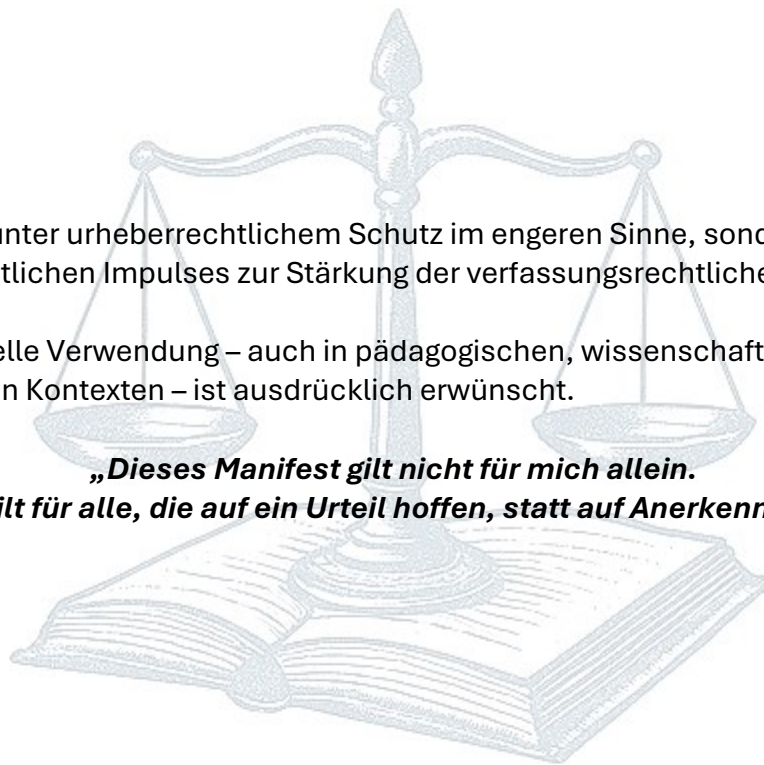
Juli 2025
Sankt Margarethen

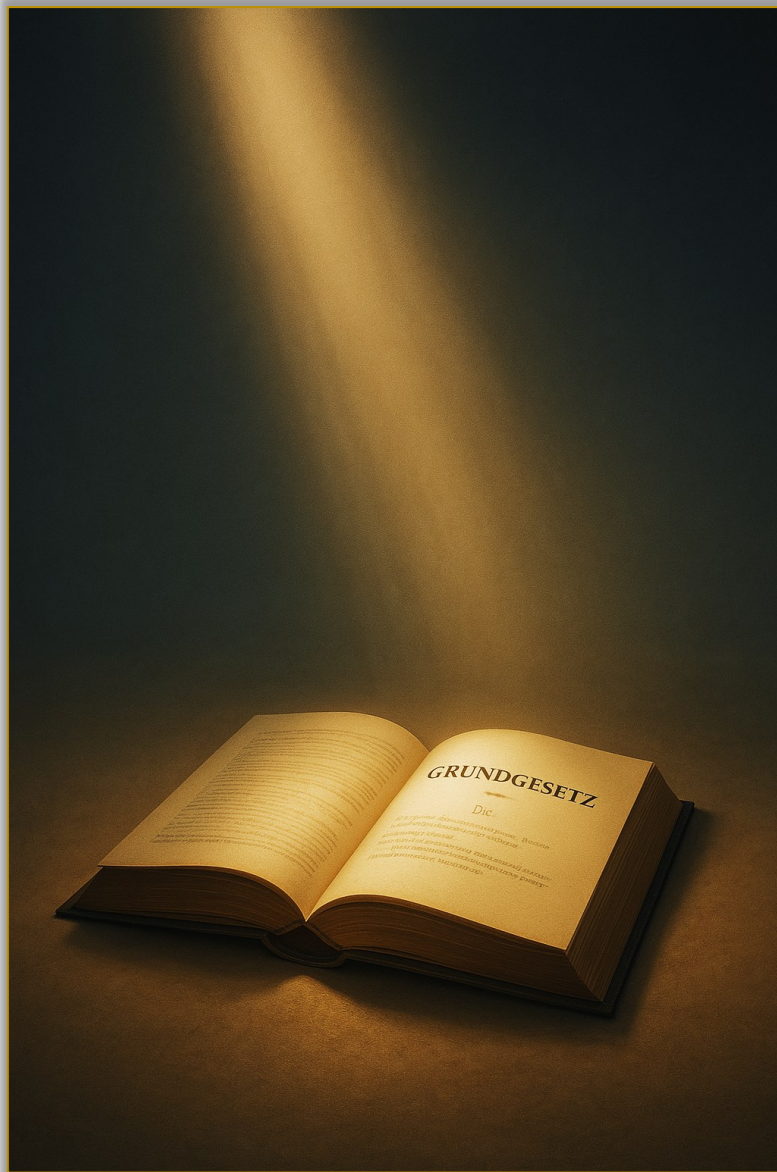
Hinweis:

Der Text steht nicht unter urheberrechtlichem Schutz im engeren Sinne, sondern versteht sich als Teil eines bürgerrechtlichen Impulses zur Stärkung der verfassungsrechtlichen Diskussionskultur.

Jede nichtkommerzielle Verwendung – auch in pädagogischen, wissenschaftlichen oder zivilgesellschaftlichen Kontexten – ist ausdrücklich erwünscht.

**„Dieses Manifest gilt nicht für mich allein.
Es gilt für alle, die auf ein Urteil hoffen, statt auf Anerkennung.“**





„Ich schreibe nicht, um zu gefallen. Ich schreibe, weil Schweigen keine Option mehr ist.“

„Recht, das schweigt, ist Unrecht. Ich erinnere es an seine Stimme.“

„Das letzte Wort gehört nicht dem Gesetz. Es gehört der Gerechtigkeit.“

„Ich bin nicht parteiisch. Ich bin grundgesetzlich.“

„Wenn Würde verletzt wird, darf Zurückhaltung keine Tugend sein.“

„Würde ist keine Idee – sie ist der Ursprung von allem.“

**„Ich, Alexander Emil Schröpfer, spreche nicht im Namen der Macht –
sondern im Namen der Menschen, die sie schützt.“**